

1511419-21.2022.8.26.0050
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Giovana Furtado de Oliveira
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 24ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 10/11/2022
... qualquer envolvimento do réu com o tráfico.

O laudo pericial de fls. 47/49, por sua vez, confirmou a materialidade delitiva.

Tem-se, assim, não haver nos autos nenhum elemento de prova que demonstre ou indique, de algum modo, o envolvimento do réu com o tráfico de drogas, de maneira que se impõe a desclassificação de sua conduta para aquela prevista no artigo 28 da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
24ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511419-21.2022.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1511419-21.2022.8.26.0050
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DENIS LIMA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

DENIS LIMA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 33, § 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 21 de fevereiro de 2022, na Rua Fernando Augusto da Fonseca, 23, Jaçanã, guardava, semeava e cultivava pés de maconha, com peso total de 1,9kg.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta escrita à acusação.

Nesta audiência, foram ouvidas duas testemunhas, o réu foi interrogado e as partes apresentaram as suas alegações finais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é parcialmente procedente, já que, ao cabo da instrução processual, restou demonstrado que a conduta perpetrada pelo réu melhor se amolda

ao tipo penal previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, o réu, interrogado nesta data, admitiu que tinha em sua residência alguns pés de maconha, os quais, todavia, destinavam-se ao seu próprio consumo.

E essa alegação do acusado foi confirmada pelo depoimento prestado, também na presente audiência, pelo policial André Sanches Lainetti, que confirmou haver encontrado os pés de maconha na casa do réu, tendo ele, no entanto, prontamente afirmado que a droga era para seu próprio consumo. Aduziu esse policial não haver encontrado nenhum outro elemento que apontasse qualquer envolvimento do réu com o tráfico.

O laudo pericial de fls. 47/49, por sua vez, confirmou a materialidade delitiva.

Tem-se, assim, não haver nos autos nenhum elemento de prova que demonstre ou indique, de algum modo, o envolvimento do réu com o tráfico de drogas, de maneira que se impõe a desclassificação de sua conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Passo à aplicação da pena.

Considerando que o réu é primário e que não exhibe nenhum outro registro criminal relacionado ao uso de drogas, aplico-lhe a medida de advertência, prevista no artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para DESCLASSIFICAR a imputação feita na denúncia e CONDENAR o réu DENIS LIMA DA SILVA, qualificado nos autos, à penalidade de advertência, pela prática do crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, façam-se as devidas anotações e comunicações.

Custas na forma da lei, ressalvados os benefícios da justiça gratuita.

Sentença publicada em audiência, saindo os presentes intimados.

São Paulo, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA